KINX2005099269

취업규칙, 명칭에 관계없이 실질적으로 판단해야

대상판결 : 대판 2004. 2. 12. 2001다63599(임금사건)

상여금 · 휴가비 삭감 방침 서면화 한 자구계획서는 취업규칙에 해당
노조 동의한 취업규칙 변경, 비조합원에도 적용

박 수 근
한양대학교 법과대학 교수

Ⅰ. 사안의 개요

위 대상판결에서, 원고들은 생산직 사원 또는 일반직 사원으로 나누어지고, 또한 청구의 원인과 금액도 다양하다. 그리고 법적 쟁점도 단체협약과 취업규칙의 효력 등이 복잡하게 연결되어 있다. 따라서 대상판결에서 일반직 사원들에 대한 취업규칙의 변경 효력과 관련되는 사실관계 부분만을 정리하면 다음과 같다.

1. 피고(변경전 상호 기아중공업)회사에는 생산직 사원과 일반직 사원들이 근무하고 있었지만, 노조에는 생산직 사원들만 가입할 수 있었고, 1997년도를 기준으로 할 때 조합원은 전체 종업원의 과반수이었다. 피고의 일반직 사원들은 회사의 경영상태가 악화되자 1997. 2. 17. 성과급의 반납을 결의하고, 동년 4. 14. 97년도 임금동결을 결의하였지만, 후술하는 1997. 7. 29.자 노사공동결의를 위한 상여금 · 휴가비 반납에 관해서는 별도의 결의는 하지 않았다.

2. 피고회사의 노조는 1997. 7. 24. 피고회사로부터 그룹경영혁신기획단에서 제출한 자구계획서에 대하여 채권은행단에서 97년

임금동결, 상여금과 휴가비 등의 반납에 관해서 노사합의를 해달라는 요청이 있으니 협조하여 달라는 공문을 받았다. 이에 노조는 1997. 7. 25. 임시대의원대회를 개최하여, 상여금 등을 회사가 정상화될 때까지 반납하는 내용에 관해 결의하고 이에 관한 통보서를 피고에게 보냈다. 그 후 노사협의회의 책임자들이 회의를 통해 이를 확인하였다. 또한 피고회사가 포함된 기아그룹은 1997. 7. 28. 28개의 계열사를 구조조정하여 5개로 정리하고 상여금 등의 경비를 절감하는 내용이 포함된 자구계획서를 마련하였다.

피고회사와 노조는 1997. 7. 29. 위 상여금 반납 등의 통보내용을 확인하는 노사공동결의를 하고 이를 작성·발표하였는데, 같은 날 피고회사 외에도 기아그룹 산하의 여러 계열회사들이 상여금·휴가비 반납에 관한 동일한 취지의 노사공동결의서를 발표하였다. 그런데 기아그룹의 채권은행단은 피고회사에게 위 자구계획서의 실천을 담보하기 위하여 재차 노조의 동의서를 제출할 것을 요구하여, 노조위원장은 1997. 8. 4. 이에 관한 동의서를 피고에게 제출하고, 피고는 이를 채권은행단에 전달하였다.

한편, 이 사건의 원고 37명 중 일반직 사원들은 피고회사에서 근무하다가 1997. 9. 1.부터 1998. 12. 31.까지 사이에 각 사직하여 퇴직을 하였고, 1997. 8. 1. 이후 사직할 때까지 상여금 등을 지급받지 못하였다.

Ⅱ. 주장요지와 판결

1. 당사자들의 주장

원고들 중 일반직 사원들은 상여금 등을 지급받지 못하였는데, 노사공동결의는 조합원이 될 수 없는 자신들에게는 효력이 없고 또는 위 약정이 효력이 있다고 하더라도 그 반납범위는 1997년 상여금 등에 한정된다, 그리고 취업규칙의 변경은 존재하지 않았고 또한 불이익변경에서 집단적 동의를 한 사실이 없다고 주장하였다.

이에 피고는, 위 원고들이 주장하는 상여금·휴가비 등은 노사공동결의에 따라 포기되었으므로 지급의무가 없다. 또한 위 단체협약상의 상여금지급규정은 이 사건 약정의 내용에 따라 적법하게 변경되었고 노조법 제35조의 일반적 구속력에 의해서도 단체협약의 효력이 적용되며, 위 1997. 7. 29.자 노사공동결의 및 이와 관련된 일련의 조치로서 원고들 중 일반직 사원들에 대한 상여금 지급을 규정한 피고의 취업규칙은 적법하게 변경되었다라는 취지의 주장을 하였다.

2. 원심법원의 판단

우선, 일반직 사원들은 생산직 사원으로 구성되는 노조의 조합원으로 가입할 수 없어, 피고회사의 단체협약이나 그 변경된 협약인 노사공동결의를 적용받는 동종의 근로자라고 할 수 없다. 또한 피고가 노사공동결의에 따라 근기법 제96조 소정의 기재사항을 변경하여 일반직 사원에 대한 취업규칙을 개정하였다고 볼 자료도 없다. 즉, 취업규칙은 사업장 내 근로자의 복무규율과 근로조건을 집단적·획일적으로 처리하기 위하여 사용자가 일방적으로 작성한 규범을 말하므로, 피고 회사의 취업규칙에 변경이 있다고 하기 위해서는 노사공동결의에 따라 피고가 근기법 제96조 소정의 기재사항을 변경해야 하는데, 이를 인정할 자료가 없다.

따라서 원고들 중 일반직 사원들은 당초부터 노사공동결의에 의한 상여금 등 임금반납의 적용대상이 아니므로, 일반직 사원들에

취업규칙의 작성 및 변경에 관한
행정관청에의 신고의무와
노조의 의견청취의무,
변경된 취업규칙의 제시 · 비치는
단속법규에 불과하므로 효력규정이라 볼 수 없다

대한 상여금 포기에 관한 피고의 주장은 이유 없어, 피고는 원고들에게 97년과 98년분의 상여금 등을 지급할 의무가 있다.

3. 대법원의 판단

(1) 피고회사의 일반직 사원들은 노조보다 먼저 회사의 자구계획에 동참하였고, 노조가 1997. 7. 25. 반납결의를 하였으므로 별도의 반납결의를 하지 않았다. 그리고 피고회사가 상여금 등을 삭감하여 경비를 절감하는 내용의 자구계획을 세우고, 피고의 노조 역시 이에 동의하였다는 사실은 당시 언론이나 기아그룹과 피고의 사내홍보매체를 통하여 기아그룹 소속회사의 임직원들에게 충분히 알려져 있었다. 또한 일반직 사원인 위 원고들의 상당수가 관리직급일 뿐만 아니라 당시 인력지원부장 또는 노사협력국장으로서, 노사협의과정에서 상여금 · 휴가비 반납을 포함한 자구노력동참을 피고회사의 노조로부터 이끌어내는 일에 참여하였다.

(2) 근기법 제96조의 취업규칙은 사용자가 근로자의 복무규율과 임금 등 당해 사업의 근로자 전체에 적용될 근로조건에 관한 준칙을 규정한 것으로 그 명칭에 구애받을 것은 아니다.

또한 위 조항에는 취업규칙의 작성 및 변경에 관한 기재사항과 행정관청에의 신고의무를, 같은 법 제97조 본문은 노조 및 근로자 대표자의 의견청취의무를, 같은 법 제13조 제1항은 취업규칙의 제시 또는 비치에 관한 주지의무를 정하고 있지만, 이러한 규정들은 단속 법규에 불과할 뿐 효력규정이라고는 볼 수 없으므로, 사용자가 이를 준수하지 않았다고 하더라도 그로 인하여 바로 취업규칙의 작성 또는 변경이 무효로 되는 것은 아니다. 그리고 신설 또는 변경된 취업규칙의 효력이 생기기 위해서 반드시 근기법 제13조 제1항에서 정한 방법에 의할 필요는 없고 적어도 법령의 공포에 준하는 절차로서 그것이 새로운 기업내 규범인 것을 널리 종업원 일반으로 하여금 알게 하는 절차 즉, 어떠한 방법이든지 적당한 방법에 의한 주지가 필요하다.

(3) 사실관계와 법리가 위와 같다면, 피고 회사는 기아그룹 차원에서 자구계획서를 작성하면서 그 자구계획서 내에 기아그룹이 정상화될 때까지 기아그룹 소속의 임직원들의 상여금 · 휴가비를 삭감하는 방침을 정하여 그 내용을 서면화하였으므로, 위 자구계획서는 종업원의 근로조건변경을 내용으로 하는 것으로서, 그 명칭에 관계 없이 취업규칙에 해당한다.

그리고 피고회사가 정상화될 때까지 임직원들의 상여금 등을 삭감하기로 방침을 정한 사실은 언론을 통하여 널리 알려졌을 뿐 아니라 피고회사도 피고의 노조에게 그와 같은 내용이 포함된 자구

계획서를 제시하였고, 피고회사의 사내홍보매체를 통하여 전 종업원에게 충분히 알려졌다. 또한 피고 회사 근로자 과반수가 가입한 피고의 노조가 위와 같은 취업규칙의 변경에 동의하였으므로, 위 취업규칙의 변경은 노조의 조합원이 아닌 위 원고들에 대하여도 적용된다.

따라서 피고회사가 이미 존재하였던 취업규칙의 개정절차를 거치지 않았다거나 위 변경된 취업규칙에 대한 신고의무, 게시 및 비치의무를 이행하지 않았다고 하더라도 위 변경된 취업규칙의 효력이 없다고는 말할 수 없다. 그럼에도 불구하고 원심이 피고회사 취업규칙이 변경되었다고 볼 수 없다고 판단하여, 이 부분에 대한 피고의 주장을 배척한 것은 취업규칙 변경의 효력에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있어, 이를 지적하는 피고의 상고는 이유 있다.

Ⅲ. 평석

1. 법적 쟁점

우선, 상여금 등을 변경하는 자구계획서가 취업규칙에 해당되는지 여부에 관해 원심법원의 입장을 명확하게 확인하기 어려워, 이 점에서 원심법원과 대법원의 입장에 차이가 있는지는 불문명하다. 그러나 피고회사의 자구계획서에 따르면 종전의 임금이 변경되는데 이를 취업규칙의 변경으로 볼 수 있는지, 또는 자구계획서의 내용이 기아그룹 또는 피고회사의 사내에 널리 홍보된 것을 취업규칙의 변경에 관한 기재사항, 비치 또는 설명과 주지에 관한 절차로 파악할 수 있는지에 관해서는 원심법원과 대법원의 판단에서 차이가 있다. 또한 원심법원은 취업규칙의 변경을 부정하였기 때문에 근로자대표의 동의에 관한 문제까지 판단할 필요가 없었지만, 노사공동결의가 취업규칙의 불이익변경에서 근로자대표가 행한 적법한 동의로 평가할 수 있는지도 의문이 제기된다.

2. 대법원 판단의 평가

(1) 자구계획서가 취업규칙에 해당되는지 여부에 관해서, 취업규칙은 명칭에 구애되지 아니하고 그 내용상 복무규율 또는 근로조건 등에 관해 해당 사업의 근로자 전체에 적용될 준칙을 사용자가 규정하는 것이기 때문에, 자구계획서의 내용과 서면화를 고려할 때, 취업규칙으로 보는 것에 법리적으로 문제가 없어 보인다.[1]

(2) 취업규칙의 변경이 있었는가 하는 점에 관한 입장의 대립이 결정적이다. 즉, 취업규칙은 명칭에 관계 없이 실질적으로 판단해야 한다고 하더라도, 자구계획서에 의해서 일반직 사원들에 대한 상여금지급규정이 어떻게 변경되었는지 하는 과정에 관해서는 많은 의문이 제기되므로 취업규칙의 변경으로 보기에는 문제가 있다.

(3) 위와 같은 점을 취업규칙의 변경으로 평가하더라도, 그것에 필요한 기재내용과 설명 또는 주지의무의 이행에 관한 법적 효력에 관해서는 두 가지로 나누어 살펴볼 수 있다.

우선, 사용자가 이러한 의무를 이행하였는가에 관해서는 명확하게 판단하지 아니하였다. 오히려, 임직원들의 상여금 등을 삭감하

1) 이러한 취지에 관해서는, 대판 1997. 11. 28. 97다24511; 김유성, 노동법 Ⅰ, 법문사, 2005, 197면; 이병태, 최신노동법, 중앙경제사, 2005, 1020면.

기로 방침을 정한 사실이 언론과 사내홍보 매체를 통하여 전 종업원에게 충분히 알려졌고, 원고들 중 일부는 관리직 사원으로 이러한 일에 관여하였기 때문에, 취업규칙의 변경에 필요한 사용자의 의무이행이 있는 것과 동일한 상태에 있다고 평가한 것 같다.

그러나 취업규칙의 기재내용과 설명 또는 주지의무의 취지와 성격 그리고 내용의 관점에서도 보면 동의하기 어렵다. 또한 간접적이고 소극적인 사실들을 모아서 직접적이고 적극적인 상태 또는 행위가 존재하는 것으로 추단할 수 있는 범위를 초월한 것이 아닌가 하는 의문도 제기된다.

또한 취업규칙의 변경이 인정된다면, 이러한 주지의무 등 일정한 절차를 거치지 아니하여도 그 변경된 취업규칙의 효력이 없다고는 판단할 수 없다는 점에는 일응 수긍이 된다.[2] 그러나 단순한 절차적 하자가 산발적으로 존재하는 것이 아니고, 그것들이 모여서 총체적으로 큰 틀의 잘못으로 판단될 수 있다면 무효로 평가될 수 있다.

결국, 이 사건에서는 취업규칙의 변경으로 보기도 어렵지만, 가사 이를 인정한다고 하여도, 자구계획서 기재내용의 불명확성과 설명 또는 주지의무를 이행한 것이 명확하지 않아서, 일반직 사원들에 대한 취업규칙의 변경에 관한 법적 효과를 부여하기에는 무리가 있다.

(4) 불이익한 근로조건에 관한 취업규칙의 변경에 해당된다고 할 때, 자구계획서에 대한 노사공동결의를 근기법 제97조 제1항 단서 조항에 따른 근로자대표의 동의로 파악할 수 있는지 하는 점이다.

우선, 근로자의 과반수로 조직된 노조에서 그 근로자는 생산직 또는 일반직 사원을 총계하여 판단하는 것이므로 근로자의 수에서는 특별한 의문이 없다.

그러나 집단적 동의를 요하는 규범적 취지를 고려[3]할 때, 일반직 또는 생산직 사원 모두 조합원이 될 수 있으면 몰라도, 일반직 사원은 가입할 수 없는 법리적 제약이 있다. 그럼에도 불구하고, 일반직 사원들에 대하여 위 노조를 근로자의 과반수로 조직된 근로자대표로 볼 수 있는지는 의문이다. 또한 일반직 사원들은 이러한 취업규칙의 변경에 참여를 요청받은 사실이 없고 또한 그러한 기회가 제공된 바도 없다.

만약 취업규칙의 변경이 있었는지 또한 그에 관한 설명과 주지 및 비치의무에 관한 의문이 없는 경우라면 몰라도, 이 사건에서와 같이 이러한 점에 관한 많은 의문이 있고 또한 일반직 사원들은 취업규칙의 변경에 관한 사실을 명확하게 인식하지 못한 상황이라면, 위와 같은 집단적 동의절차에서 일반직 사원들이 완전히 배제된 것으로 볼 수도 있다.

(5) 대법원은 판결하기 전에 위와 같은 의문점들에 대해 검토하였을 것이다. 그럼에도 불구하고 대상판결과 같은 결론을 내린 것이라면 판결문에 기재되어 있지 아니하지만, 다음과 같은 이유가 내재되어 있을지 모른다.

---

2) 임종률, 노동법(제3판), 박영사, 2002, 313면 이하 참고.

3) 이에 관해서는 , 정인섭, 취업규칙의 불이익 변경과 집단적 동의의 방법, 노동법연구(제17호), 서울대노동법연구회, 2004, 306면 참고.

> 취업규칙의 변경과 동의에 관한 법리는
> 규범적 원리에 충실히 해야 한다는
> 입장에서 보면
> 연구와 비판의 대상이 되는 판결이다

우선, 사용자가 근로자의 집단적 의사결정 방법에 의한 동의 없이 퇴직금 지급률 규정을 근로자에게 불이익하게 변경한 후 노조와 변경된 퇴직금 지급률에 따르기로 한 내용의 새로운 단체협약을 체결한 경우 그 유효성과 적용범위에 관한 판례 [4] 등에 내재된 법리가 영향을 미쳤을 수 있다. 그러나 이 판결과 대상판결의 사실관계는 차이점이 있는 것으로 보인다.

그리고 아직도 논란의 여지가 남아 있는 취업규칙의 불이익변경과 사회통념상의 합리성에 관한 논의 [5]가 영향을 미친 것은 아닌지 하는 점이다.

즉, 일반직 사원들이 노조보다 먼저 피고의 경영정상화 방안에 동참하였고, 또한 피고의 자구계획서의 마련에도 일반직 사원들의 임금동결에 관한 결의가 영향을 미쳤고, 그리고 생산직 사원들이 노사공동결의를 한 상황이 회사의 내외에 잘 알려졌고 또한 반납된 임금 등에 대한 일반직과 생산직 사원들의 균형성, 퇴직한 원고들과 변경된 조건으로 근무하고 있는 근로자들 사이의 형평성 등 사회적 합리성을 고려하여, 일반직 사원들에게도 적용될 취업규칙의 적법한 변경이 있었다고 판단한 것은 아닌지 하는 점이다.

3. 결론

대상판결에는 취업규칙의 변경법리와 단체협약 사이의 관계 그리고 취업규칙의 변경과 사전동의 또는 추인의 문제[6] 등 다양한 법리적 쟁점이 내재되어 있음에도 불구하고, 지면의 사정상 이를 검토하지 못했다. 대법원은 원심법원의 판단을 번복하기 위하여, 원심법원이 구체적으로 판단하지 아니한 사항까지 아주 구체적으로 판시하였다.

그러나 분쟁해결기관에서의 모든 판단이 그러하지만, 판결문에 나타나지 아니하는 특별한 사정과 구체적 타당성을 논외로 하고, 취업규칙의 변경법리에서만 파악한다면, 오히려 원심법원의 판단이 타당한 것으로 생각된다. 아무튼 대상판결에서 판시된 취업규칙의 변경과 동의에 관한 법리는, 규범적 원리에 충실해야 한다는 입장에서 보면, 연구와 비판의 대상이 될 것 같다. HR

---

4) 대판 2002. 6. 28. 2001다77970.

5) 이에 관해서는 김영문, 취업규칙불이익 변경시 집단적 동의 요건의 효력, 월간노동법률, 2004. 11월호, 21면; 김형배, 노동법, 박영사, 2005, 270면.

6) 사법연수원, 해고와 임금, 2004, 319면.